

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 607/2539 นาย ปรีชา พึ่ง สาย
วัด ครู ใน

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 15 ตี, มาตรา 23

ไวยาวัจกรของวัดมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัด การดำเนินคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดกของพระภิกษุที่มรณภาพที่ตกแก่วัดเป็นการจัดการทรัพย์สินของวัดอย่างหนึ่งไวยาวัจกรย่อมมีสิทธิแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินคดีดังกล่าวได้ วัดผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอให้ถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกของพระครูส. และตั้ง ป. ในฐานะไวยาวัจกรของผู้คัดค้าน เป็นผู้จัดการมรดกด้วย ป. ปรากฏว่าศาลได้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมเท่านั้นส่วนทรัพย์สินนอกพินัยกรรมยังไม่มีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกการที่ผู้ร้องนำคำสั่งศาลไปจัดการทรัพย์สินมรดกนอกพินัยกรรมอันตกให้แก่ผู้คัดค้านเป็นการกระทบบสิทธิผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านเป็นผู้มีส่วนได้เสียชอบที่จะยื่นคำร้องคัดค้านเข้ามาในคดีนี้ได้โดยไม่ต้องไปยื่นคำร้องเป็นคดีใหม่ ศาลจึงมีอำนาจตั้ง ป. เป็นผู้จัดการมรดกทรัพย์สินนอกพินัยกรรมได้

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งนายปรีชา พึ่งสายผู้ร้อง เป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมของพระครูสุวรรณสุนทรหรือทองหล่อ สิงห์ครุ ผู้มรณภาพ

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องใช้อำนาจในฐานะผู้จัดการมรดกกระทำการให้เป็นที่ยเสียหายแก่ผู้คัดค้าน โดยเบียดบังและยักย้ายที่ดินโฉนดเลขที่ 958 แขวงทุ่งครุ เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานครซึ่งตามกฎหมายแล้วต้องตกเป็นทรัพย์สินมรดกแก่ผู้คัดค้าน ทั้งผู้ร้องมิได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกภายใน 15 วัน ซึ่งทำให้ผู้ร้องขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้มรณภาพอีกต่อไป ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนผู้ร้องออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้มรณภาพและแต่งตั้งนายปรุง พักแก้ว เป็นผู้จัดการมรดกของผู้มรณภาพแทน

ผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านว่า นายปรุง พักแก้ว ไม่มีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้คัดค้าน ผู้ร้องมิได้กระทำการเบียดบังยักย้ายทรัพย์สินมรดกของผู้มรณภาพเพื่อตนเอง แต่กระทำการแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 958 และโอนที่ดินที่แบ่งแยกแล้วให้ผู้อื่น ตามเจตนารมณ์ของผู้มรณภาพ ที่จัดการทรัพย์สินมรดกอื่นล่าช้าเพราะต้นฉบับโฉนดอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น และที่ไม่ได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกเพราะไม่ทราบกฎหมายกำหนดหน้าที่ดังกล่าวไว้ ขอให้มียกคำร้องขอของผู้คัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นายปรีชา พึงสาย ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2532 ของพระครูสุวรรณสุนทร หรือทองหล่อ สิงห์ครุ ผู้มรณภาพโดยให้จัดการเฉพาะทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมคือที่ดินโฉนดเลขที่ 957 แขวงทุ่งครุ เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร เท่านั้น และมีคำสั่งตั้งให้นายปรุง พักแก้ว เป็นผู้จัดการมรดกของพระครูสุวรรณสุนทรหรือทองหล่อ สิงห์ครุ ผู้มรณภาพ อีกคนหนึ่งโดยให้จัดการทรัพย์สินมรดกอื่นของผู้มรณภาพนอกเหนือจากที่ดินโฉนดเลขที่ 957 ให้ผู้ร้องและนายปรุง พักแก้ว มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่าขณะมีชีวิตรอยู่พระครูสุวรรณสุนทร เจ้ามรดกจำวัดอยู่ที่วัดครุในผู้คัดค้านพระครูสุวรรณสุนทร ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 958 แขวงทุ่งครุ เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร ระหว่างอยู่ในสมณเพศก่อนถึงแก่มรณภาพพระครูสุวรรณสุนทร ได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองยกที่ดินโฉนดเลขที่ 957 ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 958 ให้แก่บุคคลอื่น รวม 18 คน โดยตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม ปัจจุบันวัดครุในผู้คัดค้านมีพระสำรวย ปัญญาวุธ เป็นเจ้าอาวาส และนายปรุง พึ่งแก้วเป็นไวยาวัจกร มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องข้อแรกว่าการที่นายปรุงไวยาวัจกรลงชื่อแต่งตั้งทนายความแทนผู้คัดค้านโดยไม่มีใบมอบอำนาจ แต่ได้ยื่นใบมอบอำนาจของผู้คัดค้านในภายหลังคำร้องที่ทนายความผู้คัดค้านยื่นจะสมบูรณ์หรือไม่ เห็นว่าตามกฎหมายเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2536) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2536 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ตี และ มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 4 ในกฎมหาเถรสมาคมนี้ "ไวยาวัจกร" หมายถึงคฤหัสถ์ผู้ได้รับแต่งตั้ง และจะมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดได้ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นหนังสือ ข้อ 5 ไวยาวัจกรผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ก่อนวันใช้กฎมหาเถรสมาคมนี้ให้ถือว่าเป็นไวยาวัจกรตามกฎหมายเถรสมาคมต่อไป ข้อเท็จจริงได้ความว่านายปรุงได้รับแต่งตั้งจากพระสำรวย ปัญญาวุธเจ้าอาวาสวัดครุในผู้คัดค้านให้เป็นไวยาวัจกร ของวัดครุในเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2536 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2506) จึงถือว่าเป็นไวยาวัจกรตามกฎหมายเถรสมาคมอยู่ ย่อมมีอำนาจ

หน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดได้ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นหนังสือตามกฎหมายมหาเถรสมาคม ข้อ 4 ข้างต้น ตามคำร้องของผู้คัดค้านก็ระบุยืนยันว่านายปรุง มีอำนาจเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้คัดค้าน แม้ขณะยื่นคำคัดค้านจะมีได้แนบหนังสือมอบหมายของเจ้าอาวาสก็ตาม แต่ระหว่างพิจารณาก่อนสืบพยาน ผู้คัดค้านก็ได้แถลงขอส่งหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข ค.1 ซึ่งมีพระสำรวยเจ้าอาวาสวัดครุโนในผู้คัดค้านลงนาม โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่าทำวันที่ 15 พฤษภาคม 2536 ก่อนวันที่ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคดีนี้ทั้งระบุว่าให้มีอำนาจฟ้องคดีผู้ร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินอันเป็นมรดกของพระครูสุวรรณสุนทร ต่อมาในชั้นสืบพยานพระสำรวยก็เบิกความเป็นพยานรับรองหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข ค.1 ดังนี้ ฟังได้ว่าพระสำรวยเจ้าอาวาสได้มอบหมายเป็นหนังสือให้นายปรุงไวยาวัจกรมีอำนาจจัดการทรัพย์สินของผู้คัดค้านก่อนผู้คัดค้านยื่นคำร้องคดีนี้แล้ว ที่ดินโฉนดเลขที่ 958 เป็นมรดกของพระครูสุวรรณสุนทร ตกให้แก่ผู้คัดค้าน จึงเป็นทรัพย์สินของผู้คัดค้าน การดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดเป็นการจัดการทรัพย์สินอย่างหนึ่ง นายปรุง ย่อมมีอำนาจจัดการจึงมีสิทธิแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินคดีนี้ได้ คำร้องที่ทนายความซึ่งนายปรุงแต่งตั้งและได้ยื่นต่อศาลจึงสมบูรณ์ สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้ร้องอ้างมาในฎีกานั้นข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ฎีกาของผู้ร้องในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องในข้อต่อไปว่า ศาลชั้นต้นมีอำนาจตั้งนายปรุง พักแก้ว เป็นผู้จัดการมรดกอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในพินัยกรรมในคดีนี้หรือไม่เห็นว่า ตามคำร้องของผู้คัดค้านได้ขอให้ถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกของพระครูสุวรรณสุนทรเจ้ามรดกและขอให้ศาลชั้นต้นตั้งนายปรุงในฐานะไวยาวัจกรของผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของพระครูสุวรรณสุนทร เจ้ามรดกด้วย แม้ศาลชั้นต้นจะตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมคือที่ดินโฉนดเลขที่ 957 ส่วนทรัพย์สินนอกพินัยกรรมยังไม่มีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกก็ตาม แต่การที่ผู้ร้องนำคำสั่งศาลชั้นต้นไปจัดการทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมคือที่ดินโฉนดเลขที่ 958 อันตกให้แก่ผู้คัดค้านเป็นการกระทบสิทธิผู้

คัดค้านเช่นนี้ นับว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีส่วนได้เสียชอบที่จะยื่นคำร้องคัดค้านเข้ามาในคดีนี้ได้โดยไม่ต้องไปยื่นคำร้องเป็นคดีใหม่ และตามคำร้องขอของผู้คัดค้านก็ขอให้ตั้งนายปรงเป็นผู้จัดการมรดกทั้งหมดโดยมิได้ขอให้เป็นผู้จัดการมรดกเฉพาะทรัพย์สินตามพินัยกรรมเท่านั้น ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจตั้งนายปรงเป็นผู้จัดการมรดกทรัพย์สินนอกพินัยกรรมได้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ชลอ ทองแย้ม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ทวิช กำเนิดเพชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>